**REPUBBLICA ITALIANA**
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

**I**L TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30867 del Ruolo Generale per l'anno 2023

TRA

*Parte_1* cf. *C.F._1*
*Parte_2* cf. *C.F._2*
elett.te domiciliati in Roma Via Sirte n 25 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Vitale, rappresentante e difensore in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORI

E

*Controparte_1* cf. *P.IVA_1*
elett.te domiciliato in Roma Via Maria Barbara Tosatti n 26, presso lo studio dell'avv. Massimo Cirilli, rappresentante e difensore in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori- in qualità di proprietari di unità all'interno dello stabile evocato- hanno citato il *Controparte_2* l'... al fine di sentire dichiarare nulla od annullare la delibera da questi assunta in data 21.11.22, con vittoria di spese.
Hanno dedotto in particolare a sostegno che:
-nel verbale di adunanza non erano stati indicati i nominativi dei presenti e di coloro che avevano approvato, nonché i millesimi da essi rappresentati, con incongruenze come per il punto due in cui è indicata la presenza di 10 condomini su 14 ma votanti a favore 9 contro 2;

-per la conferma dell'amministratore non era stato indicato il compenso, essendosi il consesso limitato a riferirsi al compenso della gestione precedente;
-non era stato costituito il fondo speciale nonostante i lavori straordinari deliberati in violazione dell'art 1135 cc.

Si è costituito il Condominio resistendo e deducendo che:
-il punto 1 e 2 odg erano stati approvati all'unanimità dei presenti, e dunque anche degli attori, in assenza di indicazione di voti contrari, pertanto privi di legittimazione all'impugnazione;
-l'unica votazione assunta a maggioranza, ovvero con il voto contrario degli attori, era quello relativo all'importo dei lavori deliberati, quantum tuttavia approvato a maggioranza secondo i quorum di legge;
-l'amministratore confermato in carica da oltre 10 anni non aveva mai cambiato il compenso, e questo era stato approvato in una precedente delibera quei poteva farsi legittimamente riferimento;
-la mancata costituzione del fondo era dipesa dalla immediata messa in riscossione delle somme necessarie ai lavori urgenti, senza ripartizione laterale ma con saldo immediato in conformità all' art.1135 cc.
Ha chiesto dunque respingersi la domanda con vittoria di spese da distrarsi.

La causa- istruita con la produzione documentale e l'escussione testimoniale- è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.25 dopo il deposito degli scritti conclusivi ex art 189 cpc.

Nel merito la domanda è infondata nei termini che seguono.

Invero in ordine la prima doglianza, relativamente alla non corretta indicazione dei millesimi votanti a favore e contro, risulta all'esito della istruttoria non comprovata .
Al riguardo il *CP_1* ha depositato il foglio presenze dei partecipanti all'assemblea del 21.11.22.
In essa appaiono correttamente riportate i millesimi dei partecipanti presenti personalmente o per delega, risultando inconferente in quanto non oggetto di petitum la errata attribuzione di valori millesimali in assenza di richiesta di revisione tabellare nel presente giudizio.
Ora da detto foglio presenze si evince la annotazione della presenza di 6 condomini e 4 delegati: in particolare gli odierni attori risultano presenti a mezzo di un proprio delegato.
In conclusione all'adunanza devono considerarsi presenti 10 condomini, come riportato in epigrafe del verbale ai fini del computo del quorum costitutivo pari a millesimi 769,99.
Ebbene il primo punto all'ordine del giorno ripreso dopo la discussione del secondo è stato approvato evidentemente all'unanimità: non si sono infatti indicati i dissenzienti e consenzienti proprio per la concordanza dei voti stante la dicitura "i presenti concordano".
Sul punto le testimonianze contrarie assunte in giudizio appaiono poco attendibili e credibili (cfr verbale 17.4.24).
Sono stati ascoltati infatti i delegati all'assemblea in questione degli attori -i sig. *CP_3* e *Parte_3* i quali hanno rappresentato di avere espresso voto

contrario per i delegati e finanche la sig. CP_3 ha adombrato di avere essa stessa votato contro, non comprendendosi tuttavia perché non abbia lei impugnato la delibera per sé stessa essendo stata travisata la sua volontà.
Inoltre non è dato comprendersi come un voto contrario non sia stato "messo in italiano corretto" ( CP_3 posto che si tratta di rappresentazione non suscettibile di particolare interpretazione.
Così come non è dato comprendersi in cosa sia consistito ( Pt_3 il generico "ostracismo dell'amministratore e degli altri condomini" rappresentato, non potendosi allo stato ritenere che vi sia stata alcuna coercizione fisica o morale tale da impedire di esprimere chiaramente il proprio voto contrario, in quanto né allegata né provata.
D'altra parte un comportamento siffatto - laddove provato- facoltizzerebbe i condomini dello stabile, ancorchè di minoranza, ad agire giudizialmente per la revoca dell'amministratore piuttosto che all'impugnativa di delibere formalmente corrette.

Con riferimento alla seconda doglianza riguardante la invalidità del odg 3 circa la conferma dell'amministratore per mancata indicazione del compenso ex art 1129 c 14, nel verbale esso appare indicato per relationem ovvero rifacendosi al compenso dell'anno precedente, allo stato regolarmente rendicontato nei bilanci precedenti.
Del resto la ratio della invocata norma è quella di tutelare i condomini da pretese indeterminate e discrezionali da parte dell'amministratore incaricato, circostanza questa non ricorrente stante il vincolo massimo del compenso costituito dagli importi pagati per le annualità precedenti oltre i quali l'amministratore non può vantare ulteriori pretese proprio in virtù del richiamo nella delibera de qua.

Infine parimenti per la costituzione del fondo speciale, il CP_1 ha allegato di avere messo in riscossione immediata la intera somma approvata per i lavori straordinari. Circostanza questa non confutata dagli attori nel primo scritto utile, ovvero nella memoria ex art 171 ter cpc n1
Ne deriva che non essendo un grande appalto con previsione di pagamenti rateali -per cui la costituzione del fondo appare necessaria per evitare morosità, problematiche con la ditta in corso di lavori e sospensione degli stessi con rischio di contenzioso con la ditta appaltatrice- ed essendo stato l'intero importo approvato e ripartito per l'intero tra i condomini per il pagamento a saldo dell'appaltatrice, la costituzione del Fondo non era dovuta.
Diversamente opinando l'amministratore anzichè riscuotere le somme per procedere al pagamento immediato della ditta, avrebbe dovuto riscuotere l'intero per versarlo nel Fondo e poi girarlo contestualmente alla ditta, con un doppio ed inutile passaggio.

Per quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

-respinge la domanda come da motivazione;
-condanna in solido *Parte_1* e *Parte_2* al pagamento delle spese di lite in favore del *CP_1* *Controparte_1* che liquida in complessive €2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma 2.12.25

Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli